

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת גדעון סער

2901/25/פ

הצעת חוק-יסוד : הממשלה (תיקון – הפסקת כהונה של ראש הממשלה מחמת עבירה)

1. החלפת סעיף 18 בחוק-יסוד : הממשלה¹, במקום סעיף 18 יבוא :

”הפסקת כהונת 18. הורשע ראש הממשלה בעבירה ובית המשפט קבע
ראש ממשלה בשל בפסק דינו שיש עמה קלון, תיפסק כהונתו של ראש
הרשעה הממשלה ויראו את הממשלה כאילו התפטרה
ביום מתן פסק הדין.”

דברי הסבר

על פי המצב החוקי הקיים כיום בחוק-יסוד : הכנסת, חבר כנסת אשר הורשע בעבירה שיש עמה קלון
יושעה מכהונתו לאלתר. לעומת זאת, ראש ממשלה יסיים את תפקידו בעקבות הרשעה שיש עמה קלון רק
לאחר פסק דין סופי בערכאת הערעור (סעיף 18 לחוק-יסוד : הממשלה).
במקרה שההרשעה אינה חלוטה, חוק-יסוד : הממשלה מאפשר לכנסת להעביר את ראש הממשלה
מכהונתו בהחלטה של רוב חבריה אך הדבר לא נעשה באופן אוטומטי.
מוצע לתקן את סעיף 18 כך שעם הרשעתו של ראש ממשלה בעבירה שיש עימה קלון, תיפסק כהונתו
באופן מיידי.
כהונתו של ראש ממשלה בעבירה שיש עמה קלון פוגעת באופן משמעותי באמון הציבור בממשלה,
ובעומד בראשה. ראש ממשלה, העומד בראש הרשות המבצעת, אמור לשמש דוגמא אישית וסמל לניקיון
כפיים ולכן אין לאפשר מצב שבו ראש ממשלה ממשיך לכהן למרות הרשעה בעבירה פלילית שיש עמה
קלון.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת ג'ידא
רינאוי-זועבי (פ/439/24), על ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/2346/24) ועל שולחן
הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1722/25) ועל ידי חבר
הכנסת אלון שוסטר (פ/2514/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז באדר התשפ"ג (20.03.2023)

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 158.